

1500228-72.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500228-72.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500228-72.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2041131/2020 - DEL.POL.MIRASSOL, 9997318 - DEL.POL.MIRASSOL, 487/20/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2041131 - DEL.POL.MIRASSOLANDIA, 487/20/413 - DEL.POL.MIRASSOLANDIA, 2041131 - DEL.POL.MIRASSOLANDIA, 487/20/413 - DEL.POL.MIRASSOLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIEL FERNANDO FIUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Adriel Fernando Fiuza e Jéssica Daiani Rodrigues, dando-os como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 c.c 40, VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, pois, desde data incerta, mas ao menos desde o mês de agosto de 2019 até o dia 12 de fevereiro de 2020, em diversos locais, sobretudo na Avenida Nilson Roberto Alves, n. 775, Cidade Jardim, município de Mirassolândia, nesta Comarca, eles teriam se associado para, reiteradamente ou não, praticar o tráfico de drogas, bem como em 12 de fevereiro de 2020, por volta das 19h50, no local acima descrito, eles teriam transportado quarenta porções de cocaína, com o fim de mercancia - tudo na companhia da filha do casal, de apenas um ano de idade (fls. 240/247).

Os réus apresentaram defesa preliminar com alegação de insuficiência probatória e pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento de pena (fls. 273/283), a denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fl. 285) e os réus citados.

No curso da instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogados os réus, que negaram as práticas criminosas.

Por ocasião do momento processual previsto no art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público postulou, em síntese, pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa argumenta acerca da insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva procede.

A existência dos delitos está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pela fotografia das drogas e dinheiro apreendidos (fl. 28), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 29/31), pelo laudo de exame em aparelho celular (fls. 109/120), pelo relatório de investigação (fls. 168/194 e 204/208) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre os ora réus.

Com efeito, o policial militar Romualdo Júnior, em Juízo, declarou que já possuía informações de que o acusado estaria envolvido com a traficância de drogas e na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, vislumbrou-o trafegando em um veículo automotor, motivo pelo qual solicitou reforço com o fim de realizar a abordagem. Disse que durante o acompanhamento e logo antes da abordagem uma sacola foi arremessada do interior do veículo do acusado, pela janela do passageiro. Contou que no interior da sacola havia as drogas descritas na denúncia e que com a acusada foi encontrada a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Respondeu que o condutor do veículo era o réu e que durante a abordagem o telefone dele tocou, sendo que quem realizava a chamada era "Ricardo Patrão", conhecido usuário de drogas de Mirassolândia.

Na mesma linha foram as declarações do policial militar Walmir Pereira Júnior, o qual ainda acrescentou que as informações possuídas pela Polícia Militar davam conta de que o réu traficava drogas juntamente com a acusada.

O policial civil Sandro de Oliveira Lopes, por sua vez, realizou a análise dos dados extraídos do telefone celular apreendido com o casal e afirmou que em inúmeras conversas havia aparente negociação de substâncias entorpecentes, inclusive com a adoção de códigos para ocultar a atividade ilícita. Respondeu que dos dados analisados concluiu que "Ricardo Patrão" é usuário de drogas e que a Polícia Civil também já tinha informações acerca da traficância de drogas pelo acusado.

Quanto interrogados, os acusados negaram a prática dos crimes.

A imputada Jéssica Daiani Rodrigues disse que na data dos fatos foi juntamente com o acusado até São José do Rio Preto/SP e, enquanto estavam em uma lanchonete, ele saiu e foi até algum lugar desconhecido. Narrou que durante o trajeto de volta para Mirassolândia/SP foram abordados pelos policiais, que apresentaram uma sacola contendo drogas. Respondeu não se recordar se a sacola com drogas foi arremessada do interior do automóvel, pois tudo foi muito rápido, e disse que o dinheiro apreendido é originado do benefício bolsa família. Aduziu, ainda, que desconfiava que o acusado era usuário de drogas, mas não traficante, e que não manuseava o aparelho telefônico dele nem negociava drogas. Relatou que, junto com o réu, plantava e vendia alfaces, justificando os termos utilizados nas conversas extraídas do telefone apreendido.

O acusado Adriel Fernando Fiuza, por seu turno, confirmou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, mas afirmou que elas eram destinadas ao consumo pessoal. Narrou que as adquiriu em São José do Rio Preto/SP sem o conhecimento da corré e as dispensou pela janela do carona do veículo diante da ação da Polícia Militar. Relatou ser vendedor de alfaces e disse que era isso que negociava por telefone, normalmente até o início da noite, por volta das 19h. Negou que "Ricardo Patrão" seja usuário de drogas e afirmou que todas as mensagens

extraídas do celular são referentes a atividades lícitas, notadamente acerca de verduras.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos, e sem embargo da argumentação da combativa Defesa, depreende-se que as negativas firmadas pelos acusados se encontram demasiadamente insuladas, sem qualquer elemento de escora, e desafiam inclusive a lógica e a razoabilidade. Ora, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar já possuíam informações de que o acusado – inclusive com a concorrência da ora ré – explorava o tráfico de drogas no pacato município de Mirassolândia/SP. E foi essas prévias informações que levaram os milicianos à abordagem que resultou na apreensão de drogas.

Demais disso, os dados extraídos do aparelho celular apreendido com os acusados espancam qualquer possibilidade de absolvição ou mesmo desclassificação da imputação.

Conquanto os acusados aleguem que “alface”, nas conversas analisadas, faz referência à verdura, verdade é que resta clarividente que se trata de código utilizado para drogas.

Veja-se, no ponto, que no dia 12 de agosto de 2019, às 16h46, a ora ré envia mensagem via WhatsApp para o réu informando que vendeu duas “alfaces”, ele pergunta para quem, ela responde e ele então a elogia pela negociata (fl. 113). No mesmo sentido, há informação de venda de três “alfaces” no dia 16 de agosto de 2019, às 21h20, com conseguinte menção de cobrança de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) – valor absolutamente incompatível com o preço da verdura (fl. 115).

Já no dia 15 de agosto de 2019, às 18h06, a acusada envia um printscreen da tela do seu celular ao acusado, do qual consta a mensagem de um usuário em busca de interesse de drogas, inclusive com menção à palavra “noia” – rotineiramente utilizada para se referir a viciados em entorpecentes. O acusado então responde à ré que passou o número desta porque não lembrava o dele, e que a conversa é sobre os maços de “alface” (fls. 114/115).

Registre-se que ambos os réus, quando interrogados, confirmaram que o celular apreendido era utilizado por eles dois, e a acusada Jéssica também respondeu que o contato do acusado estava armazenado como “Mor”, motivo pelo qual não pairam dúvidas acerca de quem eram os interlocutores.

No dia 08 de fevereiro de 2020, às 23h06, “Ricardo Patrão” – cidadão conhecido pelas forças policiais como usuário de drogas e que inclusive ligava para o réu no momento da abordagem deste – enviou mensagem dizendo que “queria duas”, e então a acusada (ou o réu, com o telefone dela) responde que leva cinco e desde que o pagamento à vista, mas o usuário responde que só tem R\$ 20,00 (vinte reais), oportunidade em que a acusada insiste que só venderia R\$ 50,00 (cinquenta reais) e à vista.

É de se ver que as conversas referidas, que são apenas algumas das muitas extraídas, já supera a alegação do acusado de que negociava alfaces até o início da noite, eis que há troca de mensagens inclusive após às 23h – fato por ele não explicado no interrogatório.

Ainda, e como se não bastasse, é válido abordar as conversas extraídas pela Polícia Civil do aplicativo Messenger, instalado no telefone celular apreendido com os réus. Em diálogo com pessoa identificada por Danibo Fernando Tonzani, o acusado nega vender “vinte” fiado até que aquele lhe paga o valor devido (fl. 186/187).

Noutra oportunidade, o acusado troca mensagens de áudio com um interlocutor desconhecido, com expressa menção a drogas. Veja-se (fl. 88):

Diante desse cenário, de rigor reconhecer que as explicações de autodefesa dos acusados são fantasiosas e não prosperam. Há firmes e robustas provas a indicar que ambos, em comunhão de esforços e ajuste de vontades, perpetravam o tráfico de drogas e inclusive na data em que foram presos em flagrante transportavam, conjuntamente, substâncias entorpecentes.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, com afastamento da majorante, estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou desclassificação da imputação.

Assim, quanto ao crime de tráfico de drogas, a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe. De mais a mais, no que tange ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, não se olvida que sua caracterização depende da existência de provas acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática criminosa. No ponto: É imperioso assinalar que "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas" (HC n. 482.028/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 19/2/2019). (AgRg no HC 500.927/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

No caso em exame, ante todos os elementos de prova analisados e já referidos, é de rigor perceber o vínculo estável e duradouro dos réus para a prática criminosa. Repise-se, no ponto, que os acusados foram abordados juntos, na posse de quarenta porções de crack e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cuja origem lícita não é comprovada. A ré, em Juízo, deu versão distinta acerca da origem do dinheiro daquela que forneceu na delegacia, e estranhamente disse não recordar se a droga foi arremessada do interior do carro para a rua. É evidente, há de se concluir, que sabia do transporte da droga.

O plano delituoso não foi ocasional e inédito, porquanto os dados extraídos do celular apreendido dão conta que desde agosto de 2018 e até a data da prisão eram travados rotineiros diálogos acerca da comercialização de "alfaces". Repise-se o diálogo em que Jéssica é a acusada e "Mor" é o réu:

O vínculo estável e duradouro fica ainda mais latente na sequência abaixo, em que a acusada claramente deixa transparecer que tem conhecimento da atividade ilícita e inclusive dela participa, tratando da venda de "alfaces":

Não pairam dúvidas, portanto, que os acusados, que formavam um casal, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consequentemente, resta rechaçada a tese defensiva de aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois é lição sedimentada no âmbito jurisprudencial a de que é inviável a aplicação da minorante em questão quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 4. No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a referida benesse não é aplicável a réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Todavia, e não obstante a questão possa ser valorada como circunstância judicial, é de rigor o afastamento da causa de aumento de pena imputada na denúncia. Isso porque não obstante os acusados estivessem na companhia de criança de tenra idade quando do transporte de substâncias entorpecentes, não há indicativos de que ela possuía figure como vítima, coautor ou partícipe do delito. No ponto:

[...] 3. Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe. Justifica-se o recrudesimento pela maior vulnerabilidade desses indivíduos, suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio malsão, tendo em vista a reduzida capacidade de discernimento, a inimputabilidade e a particular condição biológica, psíquica, moral e de caráter, ainda em fase prefacial de formação. [...] (HC 396.470/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

Na hipótese em testilha, a criança não era destinatária da droga nem colaborava, de qualquer forma, na empreitada criminosa – até porque a sua reduzida idade torna completamente impossível qualquer atuação. Logo, afasta-se a majorante.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Fixo, inicialmente, a reprimenda do acusado Adriel Fernando Fiuza.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, sem embargo do pleito ministerial, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena base, pois se trata de um só tipo de droga e em quantidade reduzida. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita aos tipos penais. O acusado ostenta uma condenação definitiva, a qual deixa de valorar nesta fase a fim de evitar indisfarçável bis in idem (Súmula 241 do STJ). A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo do crime é próprio da espécie. As circunstâncias do crime de tráfico de drogas, no entanto, desbordam da normalidade eis que o transporte das substâncias entorpecentes se deu na companhia do filho, de apenas um ano de idade, que restou submetido a inequívoco estresse decorrente da abordagem policial e prisão do agente. As consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, e do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63, ambos do CP), em vista da condenação imposta nos

autos n. 1500059-43.2019.8.26.0358). Logo, incremento a pena intermediária em um sexto para fixar a do delito do art. 33 da Lei 1.343/06 em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, e a da infração do art. 35 da Lei 11.343/06 em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena. Os crimes em apreço foram cometidos mediante mais de uma ação, motivo pelo qual se aplica a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO RÉU THALIS, SEM REPERCUSSÃO NAS PENAS - INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONCURSO MATERIAL ADEQUADAMENTE RECONHECIDO - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL - recurso DO RÉU THALIS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS NÃO providos. (TJSP; Apelação Criminal 0001776-16.2017.8.26.0236; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Logo, a pena definitiva do réu é de 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão e 1.496 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que o acusado possui baixa condição financeira - conforme se extrai de seu interrogatório.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, ante o exposto no art. 33, §2º, 'a', do CP.

Em razão do disposto no 44 da Lei 11.343/06 e nos arts. 44, I, e 77, ambos do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional.

Passo, agora, à fixação da pena da ré Jéssica Daiani Rodrigues.

Na primeira fase, a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam anormalidade. A culpabilidade é ínsita aos tipos penais. Não há antecedentes. A conduta social e a personalidade da agente são neutras. O motivo do crime é próprio da espécie. As circunstâncias do crime de tráfico de drogas, a exemplo do já valorado quanto ao corréu, desbordam da normalidade eis que o transporte das substâncias entorpecentes se deu na companhia do filho, de apenas um ano de idade, que restou submetido a inequívoco estresse decorrente da abordagem policial e prisão do genitor. As consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, e do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, assim como não há causas de diminuição ou aumento a incidir na terceira fase - salientando que a redutora do §3º do art. 33 da Lei 11.343/06 já foi afastada no bojo da fundamentação.

Com a regra do art. 69 do CP, a pena definitiva é de 08 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP). O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, ante o exposto no art. 33, §2º, 'a', do CP.

Em razão do disposto no 44 da Lei 11.343/06 e nos arts. 44, I, e 77, ambos do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Adriel Fernando Fiuza como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à reprimenda de 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.496 dias-multa, cujo valor de cada um é equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos; e a acusada Jéssica Daiani Rodrigues como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à reprimenda de 08 anos e 10 meses

de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.283 dias-multa, cujo valor de cada um é equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Os acusados se encontram em liberdade e não surgiram notícias de fatos novos ou contemporâneos a justificar a cautelar, motivo pelo qual lhes confiro o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CP).

Condeno os acusados, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada para defender os interesses dos réus, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido.

Ademais, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo automotor GM/Meriva, de placas DTD8910, apreendido às fls. 24/25. Isso porque, como já restou assentado, o automóvel era instrumento utilizado pelo acusado para a prática do tráfico de drogas. De mais a mais, o STF já sedimentou o entendimento de que, para o decreto do confisco, é prescindível o emprego habitual do bem na prática criminosa ou a adulteração de suas características:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Quanto ao celular apreendido, determino a restituição ao legítimo proprietário, pois ausentes provas de que se trata de bem originado da prática criminosa.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Publique-se. Intime-se, na forma do art. 392 do CPP.

Mirassol, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA